

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 해제·해지 후 관리 부적정
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 해제 또는 해지되거나 종료된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인¹⁾하도록 하고 있고

‘국유재산 대부계약서’²⁾ 제15조에서는 국유재산을 대부받은 자가 대부기간의 만료 또는 대부계약의 해제·해지 이후에도 계속해서 국유재산을 사용하거나 점유하는 경우 변상금을 징수할 수 있도록 하고 있다.

1) 매각을 위하여 대부계약을 해지하는 경우 등은 제외

2) 「수탁 국유일반재산 관리·업무세칙」 별지 제14호 서식에 따른 ‘국유재산 대부계약서’

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전충남지역본부 소관 국유재산 중 감사대상 기간 동안 대부계약을 해제·해지한 141건³⁾에 대해 명도확인 등 관리 현황을 점검한 결과

‘○○○○○○ ○○○ ○○○ △△△-△’(전, △△△㎡) 소재 국유재산의 경우 사용(임대차)종료를 사유로 피대부자 ●●●과 2021. 4. 17. 대부계약을 해지 하였기에 국유재산의 명도여부를 확인하고 필요한 경우 변상금 사전통지를 하여야 하는데도 감사일 현재까지 실태조사 등을 통해 명도여부를 확인하지 않은 사실이 있고

‘○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ △△△-△’(대, △△㎡) 소재 국유재산의 경우 본 건 국유지 상에 소재한 건물(주택)의 소유자 변경(매매)을 사유로 피대부자 ■■■과 2021. 1. 5. 대부계약을 해지하였고 같은 해 1. 18. 실태조사를 통해 ☐☐☐(주택 매수자)이 무단점유중인 재산현황을 확인하였기에 변상금 사전통지 등의 조치를 하여야 하는데도⁴⁾ 감사일 현재까지 아무런 조치를 하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 11] 및 [별표 4]“대부계약 해제·해지 국유재산 관리 현황”과 같이 국유재산 명도여부를 확인하지 않은 재산 75건(무단점유 추정재산 37건)이 확인되었다.

3) 감사대상기간 중 대부계약이 해지·해제된 △,△△△건 중 대부계약 해지·해제 후 실태조사 실시, 변상금 사전통지, 대부계약 체결, 매각 등의 조치가 없었던 재산 141건을 감사대상으로 점검

4) 요강 제40조에 따르면 무단점유자가 변경되었을 경우 점유자의 점유기간을 구분하여 점유자 별로 변상금 등을 부과하도록 하고 있음

[표 11] 국유재산 대부계약 해제·해지 이후 관리 내역

(단위 : 건)

구 분	명도여부 미확인 (A)=(B)+(C)	무단점유 관련조치 필요 여부	
		대상(B)	비대상(C)

“기재생략”

* 실태조사서 등을 확인한 결과, 감사일 현재 무단점유 사실을 확인하지 못한 재산임

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과를 수용하였고 향후 대부계약이 해제·해지된 국유재산에 대해 즉시 명도여부를 확인하는 등 관리를 철저히 하였다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 대부계약을 해제·해지한 국유재산 중 명도여부를 확인하지 않은 75건⁵⁾에 대해 실태조사를 실시하는 등 명도여부를 확인하고, 향후 대부계약을 해제·해지한 국유재산에 대한 관리업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (시정)

그 중 무단점유중인 것으로 추정되는 재산 총 37건⁶⁾에 대해서는 점유 내역을 확인하여 실제 현황에 부합하도록 변상금 사전통지 등 재산관리 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

5) 점검대상인 국유재산 대부계약 총 141건 중 조치요구 내용에 포함되지 않은 나머지 66건은 재산매각, 대부계약 갱신되어 정상 관리 중인 것으로 확인됨

6) [별표 4] 순번 1~37번에 해당하는 재산임

[별표 4]

대부계약 해제·해지 국유재산 관리 현황

순번	국유재산 소재지	대부계약 해제·해지일	명도 확인여부	무단점유 여부
----	----------	----------------	------------	------------

“기재생략”
